

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7583/2538

นาย ทองอินทร์ ด้ณฑพาทย์
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 10

โจทก์และครอบครัวมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยอยู่ห่างห้องพิพาทไปประมาณ 200 เมตร การที่โจทก์ยอมให้ ม.บุตรสาวโจทก์พร้อมทั้งสามีและบุตรของม.ซึ่งไม่มีที่อยู่อื่น เข้าไปอยู่ในห้องพิพาทและแจ้งชื่อทั้งหมดเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านห้องพิพาทฟังได้ว่าเป็นการเข้าอยู่อาศัยในห้องพิพาทหาใช่เพียงเป็นผู้แทนอยู่เฝ้ารักษาห้องพิพาทให้ โจทก์ไม่จึงไม่ได้รับงดเว้นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 10 ที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475 มาตรา 3

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของห้องเลขที่ 9/1 ให้บุตรดูแลทรัพย์สินโดยมิได้ทำการค้าหรือใช้เก็บสินค้าใด ๆ กลางคืนนอนเฝ้า กลางวันไปทำงานนอกบ้าน และเวลากลางวันโจทก์เข้าไปดูแลเองทุกวัน ย่อมได้รับยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน โจทก์ได้รับใบแจ้งคำชี้ขาดตามมาตรา 30 ให้โจทก์ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับห้องเลขที่ 9/1 เป็นเงิน 750 บาท โจทก์จึงนำเงินไปชำระตามคำชี้ขาด การที่จำเลยเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับตึกแถวเลขที่ 9/1 ย่อมไม่มีอำนาจ

กระทำได้ตามกฎหมาย ขอให้บังคับจำเลยคืนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่โจทก์
เป็นเงิน 750 บาท

จำเลยให้การว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยประเมินให้โจทก์ต้องชำระค่าภาษี
โรงเรือนสำหรับห้องเลขที่ 9/1 เป็นเงิน 750 บาท นั้น เป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์จำเลย
แถลงรับกันต่อศาลภาษีอากรกลางว่า โจทก์ได้ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดินประจำปีภาษี 2537 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
จำเลยประเมินค่ารายปีห้องพิพาทเป็นเงิน 6,000 บาทค่าภาษี 750 บาท โจทก์ได้รับ
แจ้งการประเมินเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่
คณะเทศมนตรีของจำเลยพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สำหรับห้องพิพาทตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน โจทก์ได้ชำระภาษีดังกล่าวแล้ว
ปัจจุบันนางมณีวรรณ ภูมิรินทร์บุตรสาวโจทก์และครอบครัวอาศัยอยู่ในห้องพิพาท
โดยมีชื่อนายเสนาะ ภูมิรินทร์ สามีของนางมณีวรรณเป็นเจ้าของบ้านนางมณีวรรณ
และเด็กชายกุลวรรณ ภูมิรินทร์ เป็นผู้อาศัยตามทะเบียนบ้านเอกสารที่จำเลยส่งศาล
แผ่นที่ 12 ในห้องพิพาทให้ใช้เป็นที่ยึดทรัพย์สินบางอย่างของโจทก์ โจทก์ได้ไปหา
นางมณีวรรณและช่วยดูแลบ้านในขณะที่นางมณีวรรณไม่อยู่ในเวลากลางวันเป็น
ประจำ ส่วนโรงเรียนที่โจทก์และครอบครัวมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยอยู่ห่างห้องพิพาทไป
ประมาณ 200 เมตร

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์ได้รับจดเว้นภาษีโรงเรือน และที่ดินสำหรับห้องพิพาทหรือไม่ เห็นว่าการที่โจทก์ยอมให้นางมณีวรรณบุตรสาว และครอบครัวเข้าไปอยู่ในห้องพิพาทโดยการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปอยู่ในห้องพิพาททั้งสามและบุตรด้วย แสดงให้เห็นว่านางมณีวรรณและครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยอื่น เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านทั้งครอบครัวไปอยู่ในห้องพิพาททั้งหมด หากนางมณีวรรณและครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยอื่น เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านทั้งครอบครัวไปอยู่ในห้องพิพาททั้งหมดหากนางมณีวรรณเป็นเพียงผู้แทนอยู่เฝ้ารักษาห้องพิพาทให้โจทก์และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรตามที่โจทก์อุทธรณ์แล้ว ก็เพียงแต่แจ้งย้ายชื่อนางมณีวรรณออกมาจากที่อยู่อาศัยเดิมและนำชื่อมาใส่ไว้ในทะเบียนบ้านห้องพิพาทเพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วการที่นางมณีวรรณพร้อมทั้งสามและบุตรเข้าไปอยู่ในห้องพิพาทและแจ้งชื่อทั้งหมดเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านห้องพิพาทฟังได้ว่าเป็นการเข้าอยู่อาศัยในห้องพิพาท หาใช่เพียงเป็นผู้แทนอยู่เฝ้ารักษาห้องพิพาทให้โจทก์ไม่ การที่โจทก์ให้บุตรสาวและครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยในห้องพิพาท จึงไม่ได้รับจดเว้นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 10 ที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475มาตรา 3

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-นิเวศน์ คำผอง-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ